

1501114-42.2020.8.26.0407

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... na Rua Liberdade, local de intenso tráfico de drogas, por voltas das 23:00 horas quando avistaram um indivíduo já conhecido por ser envolvido com o tráfico de entorpecentes em uma moto e deram ordem de parada inclusive com sinais de luzes e sonoros. Que o indivíduo não parou, sendo acompanhado por vários quarteirões, salvo engano seis, e correndo risco de causar um acidente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

1ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, Osvaldo Cruz - SP - cep 17700-000

1501114-42.2020.8.26.0407 - folha

SENTENÇA

Processo Digital nº

1501114-42.2020.8.26.0407

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IVAN MOREIRA MAZZONI

Justiça Gratuita

Juiz de Direito Dr. GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Vistos.

O Ministério Público apresentou denúncia (fls. 46/49) em face de Ivan Moreira pela suposta prática dos seguintes fatos:

"Consta dos autos do incluso procedimento investigatório que, no dia 09 de junho de 2020, por volta das 23h40, na Rua Salgado Filho, nº 1451, Centro, nesta cidade e Comarca, IVAN MOREIRA MAZZONI, qualificado a fls. 08, não sendo habilitado para tanto, conduziu o veículo automotor Yamaha/T115, placas ESF-1007, em plena via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, na concentração de 1,7 g/l de álcool por litro de sangue, conforme exame toxicológico de dosagem alcoólica de fls. 31/34.

Apurou-se que, no dia e hora dos fatos, os policiais militares Edson da Costa e Paulo César de Almeida encontravam-se no desempenho de suas atribuições, quando avistaram o denunciado saindo do bairro denominado Vila Esperança, nesta cidade de Osvaldo Cruz, local conhecido como ponto de comercialização de substâncias entorpecentes. Na ocasião, ele conduzia a motocicleta Yamaha/T115, placas ESF-1007, e empreendeu fuga ao receber ordem de parada, sendo abordado na Rua Salgado Filho, nº 1451.

Durante a diligência, os policiais militares observaram que o denunciado se encontrava sob aparente influência de álcool. Convidado, o denunciado se recusou a submeter-se ao teste do etilômetro.

Conduzido a Unidade Policial, no entanto, ofereceu material hemático para exame toxicológico, no qual o resultado foi positivo para álcool etílico na concentração de 1,7 g/l (um grama e sete decigramas de álcool por litro de sangue), conforme exame toxicológico de dosagem alcoólica de fls. 33/34.

Apurou-se, ainda, que o denunciado não possuía Habilitação para dirigir veículo automotor."

A denúncia foi recebida em 16/09/2020 (fls. 50).

O Ministério Público reputou que o acusado não fazia jus ao 'sursis' processual (fls. 76/78).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 99/100). Não foi concedida absolvição sumária (fls. 101).

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas 2 testemunhas, contudo, o réu não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação e a Defesa pugnou pela absolvição.

Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência (fls. 03/04); exame toxicológico de dosagem alcóolica (fls. 31/34); ofício (fls. 86/89); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

Convém referir que os depoimentos prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram a prática do crime pelo réu.

A testemunha Edson da Costa, Policial Militar, em seu depoimento judicial, relatou que estava em patrulhamento junto ao Sargento Almeida, na Vila Esperança, se não se engana na Rua Liberdade, local de intenso tráfico de drogas, por voltas das 23:00 horas quando avistaram um indivíduo já conhecido por ser envolvido com o tráfico de entorpecentes em uma moto e deram ordem de parada inclusive com sinais de luzes e sonoros. Que o indivíduo não parou, sendo acompanhado por vários quarteirões, salvo engano seis, e correndo risco de causar um acidente e até se machucar. Quando finalmente lograram êxito em pará-lo, ele estava muito exaltado, totalmente embriagado, com forte odor etílico, voz pastosa e olhos avermelhados, mas recusou executar o teste do etilômetro, sendo conduzido para a delegacia, onde resolveu "doar" sangue e sendo detectado que ele não possuía CNH. Foram tomadas as medidas cabíveis, registrada a ocorrência e ele foi liberado.

A testemunha Paulo César de Almeida, Policial Militar, em seu depoimento judicial, relatou que estava em patrulhamento juntamente ao Cabo Costa por volta das 23:30, meia noite, na Vila Esperança, local intenso tráfico de drogas, avistaram um veículo e deram ordem de para, inclusive com sinais luminosos e sonoros, mas o condutor não obedeceu, ocasionando um breve acompanhamento por alguns quarteirões. Que quando o pararam, viram que se tratava de Ivan, já conhecido, e que ele ostentava sinais de embriaguez como odor etílico, olhos avermelhados e voz pastosa. Conduzido à Delegacia, foi constatado que ele não possuía CNH e ele aceitou que fosse feita a coleta de sangue, sendo atestada a embriaguez.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data

de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

O réu, não compareceu ao interrogatório, enquadrando-se como revel.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

O exame toxicológico de dosagem alcóolica de fls. 31/34 resultou positivo para álcool etílico na concentração de 1,7 g/l (um grama e sete decigramas por litro de sangue).

Nos termos do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, comete crime quem conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

O §1º do dispositivo dispõe que a embriaguez ao volante será constatada por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

Portanto, pelo exame toxicológico de dosagem alcóolica de fls. 31/34, bem como pela prova oral colhida em juízo, ficou comprovado que o réu, no dia dos fatos descritos na denúncia, conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, configurando assim o delito previsto no artigo 306 do CTB.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou os crimes de embriaguez ao volante e de dirigir sem habilitação, previstos no art. 306 c.c. o art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: O réu possui maus antecedentes (processo nº 0001691-

07.2014.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 31/10/14 - fls. 66), razão pela qual aumento a pena em 1/6 e fixo a pena-base em 07 meses de detenção, 12 dias-multa, e 02 meses e 10 dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Segunda fase: Há duas agravantes. O réu é reincidente específico, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal (processo nº 0001947-08.2018.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 22/04/19 - fls. 66/67), bem como há incidência da agravante prevista no art. 298, III, do CTB, razão pela qual agravo a pena-base em 1/3 e fixo a pena provisória em 09 meses e 10 dias de detenção, 16 dias-multa, e 03 meses e 03 dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Terceira fase: Não há causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica do réu, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

Fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º do CP, haja vista a reincidência do réu.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do

Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR Ivan Moreira Mazzoni como incurso nas sanções do art. 306 c.c. o art. 298, III, do CTB, às penas de 09 meses e 10 dias de detenção a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, 16 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e 03 meses e 03 dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Deixo de decretar a prisão preventiva, pois ausentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, consoante artigo 804 do CPP. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado Defensor pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal; Expeça-se certidão de honorários advocatícios previsto na tabela do convênio DPE/OAB para o procedimento em espécie; Oficie-se ao CONTRAN e ao DETRAN do Estado dando ciência acerca da proibição do réu em obter permissão e habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 meses e 03 dias, nos termos do artigo 295 do CTB.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Sentença lida e publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

Publique-se. Intimem-se.

Osvaldo Cruz, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA